

1500227-56.2019.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jose Otavio Ramos Barion

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2161528/2019 - Delegacia de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500227-56.2019.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500227-56.2019.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2161528/2019 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 5585634 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 835/2019 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 2161528 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 835/19/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 2161528 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 835/19/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 2161528 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 835/19/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sergio dos Santos Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jose Otavio Ramos Barion

Vistos.

Sergio dos Santos Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar. Foi ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pediu a improcedência da pretensão punitiva, com o que concordou a defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a improcedência da pretensão acusatória.

O processo penal brasileiro é essencialmente acusatório (art. 3-A, CPP), com atribuição ao Ministério Público da titularidade da ação penal (art. 129, I, CF). Por isso, apenas em situações excepcionais deve ser aplicado o art. 385 do CPP, que autoriza o juiz a proferir sentença condenatória mesmo com requerimento de absolvição pelo Ministério Público. Trata-se de única interpretação compatível com a imparcialidade que se espera da Magistratura e o caráter democrático do Estado de Direito (art. 1º, CF), que valoriza direitos fundamentais (art. 5º, CF), dentre eles a liberdade.

No caso dos autos, não está configurada excepcionalidade que justifique contrariar a orientação do titular da ação penal. Sua convicção é razoável e compatível com uma das conclusões viáveis extraídas dos elementos de prova colhidos sob contraditório, devendo ser prestigiada.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu Sergio dos Santos Silva da prática do crime do 33 da Lei 11.343/06 , fazendo-o com amparo no art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários, se for o caso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santa Cruz Das Palmeiras, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA